

1500284-92.2021.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... e fracionamento da droga em ponto de tráfico e dinheiro de proveniência não demonstrada - indicam que os entorpecentes pertenciam ao réu e eram destinados ao tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, dado a quantia e espécie de droga (cocaína - que possui maior poder destrutivo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500284-92.2021.8.26.0552 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500284-92.2021.8.26.0552

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2234438/2021 - DEL.POL.LEME, 19902747 - DEL.POL.LEME, 4643/21/807 - DEL.POL.LEME, 2234438 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ BARRETO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

LUIZ BARRETO DOS SANTOS foi denunciado porque no dia 27 de agosto de 2021, por volta das 14:22 horas, na Rua Esmeraldo Ramos n.º 30, Jardim Empyreo, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo e guardaria, para fins de tráfico, 84 invólucros plásticos de cocaína, pesando aproximadamente 85 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e auto de constatação preliminar de fls. 16/17), substância que é entorpecente e que determina a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 116) e apresentou defesa prévia (fls. 119/121).

A denúncia foi recebida (fls. 123/124).

Nesta audiência, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a elevação da pena base em virtude da espécie de droga, a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e a imposição de regime aberto para cumprimento da pena. A Defesa requereu a absolvição do réu em virtude de insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão e fotografias (fls. 11/12 e 22/24), auto de constatação provisória (fls. 16/17), laudo químico-toxicológico (fls. 107/109) e comprovante de depósito judicial (fls. 106).

A autoria é certa.

A testemunha Sérgio Roberto de Sousa, policial militar, discorreu que, em patrulhamento, ao passar pela rotatória, o réu ingressou no interior de um bar, em busca pessoal (na pochete), em poder dele foi encontrado dinheiro e drogas. O réu disse que o bar pertencia ao irmão dele, mas trabalhava no local, em busca no local, foram encontradas mais porções de droga. Tinha recebido informações fornecidas por usuários de que eram vendidas drogas no bar/depósito de bebidas. No momento da diligência, havia pessoas na calçada no bar.

No mesmo sentido o testemunho de Jadson Eduardo Aranha, policial militar. Disse que, durante patrulhamento, avistou o réu na calçada, que é conhecido dos meios policiais, ao ver a guarnição, o réu ingressou no bar. Em busca pessoal, dentro de uma pochete, foi encontrado porções de droga e dinheiro. Em busca no bar, encontrou, atrás do balcão, porções de droga. O réu disse que o bar pertencia ao irmão dele, mas ele era responsável. Não se recorda se as porções encontradas no bar ou pochete estavam embaladas da mesma maneira.

O réu disse que tem 23 anos, convive em união estável, tem 01 filho de 02 anos, estudou até o 01ª ano do ensino médio, trabalhava como servente de pedreiro e auferia rendimentos de R\$ 700,00, ao mês, não ostenta antecedentes criminais, não praticou atos infracionais. Disse que era perseguido pelos policiais. Estava do lado de fora do bar, não fugiu, foi abordado, nada possuía de ilícito, permitiu aos policiais que fosse efetuada busca no bar, saiu. Não possuía drogas no bar e no local havia mais de R\$ 5.000,00, os policiais apresentaram apenas, em torno de, R\$ 400,00. O proprietário e responsável pelo bar era seu irmão, ele não estava no local porque tem trabalhava em dois locais. Havia mais pessoas no bar.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas; afirmaram que visualizaram o réu próximo de depósito de bebidas, ao ver a guarnição, ele ingressou no interior do estabelecimento, realizada a abordagem, em busca pessoal, foram localizados, na pochete do réu, a quantia de R\$ 414,00, 18 porções de cocaína. Efetuada busca no depósito, foram localizados dois invólucros plásticos com outros 66 pinos contendo cocaína. Registro que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu e faltassem com a verdade em Juízo.

A versão do réu não convence e não encontra amparo no conjunto probatório, certo que a dinâmica dos fatos e as circunstâncias do crime – quantidade e fracionamento da droga em ponto de tráfico e dinheiro de proveniência não demonstrada – indicam que os entorpecentes pertenciam ao réu e eram destinados ao tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, dado a quantia e espécie de droga (cocaína – que possui maior poder destrutivo em comparação a outras espécies – tal como maconha), elevo a pena base em 1/8 e fixo a reprimenda em 05 anos, 07 meses e 15 dias de

reclusão, e pagamento de 560 dias-multa.

Na segunda fase, ausente circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena aplicada na fase anterior.

Na terceira fase, reconheço a possibilidade de aplicação da causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e reduzo a pena em 2/3, e torno a pena definitiva em 01 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 180 dias-multa.

A pena será resgatada em regime semiaberto, observada a gravidade em concreto do delito nos moldes indicados na primeira fase de dosimetria da pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena de reclusão e prestação pecuniária de 01 salário-mínimo na data do fato.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu LUIZ BARRETO DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 01 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, a ser resgatada no regime semiaberto, e pagamento de 180 dias-multa (no valor unitário mínimo). Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena de reclusão e prestação pecuniária de 01 salário-mínimo na data do fato.

REVOGO a prisão preventiva, uma vez que, diante da pena imposta, desnecessária a manutenção da custódia cautelar.

Já determinada a incineração das substâncias apreendidas (fls. 66), decreto, na forma prevista no parágrafo único do artigo 61 da lei 11.343/2006, o perdimento do numerário apreendido (fls. 11/12, 24 e 106), dado que proveniente do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência saem as partes intimadas.

Leme, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA